



MANUEL GARCIA-GRANERO FERNANDEZ

NOTARIO

Plza. de Aragón, núm. 12, 2º

Teléfono 22 90 58

50004 ZARAGOZA

Número mil setecientos setenta. -----

En Zaragoza, a cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco. -----

Ante mí, Manuel García-Granero Fernández, Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia fija en la misma, -----

-----C o m p a r e c e n :-----

De una parte, Don José Conte Becana, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Zaragoza, Residencial Paraíso, 6, con D.N.I. y N.I.F. 17.905.558-N.-----

Y de otra, Doña Enriqueta Sequeiros Nimo, mayor de edad, casada, Jefe Regional, vecina de Barcelona, Diputación, 238, con D.N.I. y N.I.F. número 35.942.058--

-G.-----

Doy fé de conocer a los comparecientes, quienes concurren:-----

El primero, como apoderado y representación de la Compañía mercantil "Ros Ocho, S.L.", con Código de Identificación Fiscal número B-50471291, domiciliada en Zaragoza, Paseo de Sagasta, 4, principal derecha, constituida por tiempo indefinido en escritura de 15 de mayo de 1.991, autorizada por Don Pedro Payrós Aguirrezabal; inscrita en el Registro Mercantil de es-

ta provincia en el tomo 1.069, folio 66, hoja número Z 2391, inscripción 1ª. Y acredita su carácter con la escritura de apoderamiento otorgada a su favor el día 8 de abril de 1.992, autenticada por Don Antonio-Francisco Laclériga Ruiz, número 1.701 de su protocolo, en la que se le confirieron entre otras, las siguientes facultades:-----

"11.1.- Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas.-----

....."
11.10. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos o privados"-----

Concuerda con copia de su original, que se me ha exhibido y a la que, en su caso, me remito; haciendo constar que en lo omitido no hay nada que restrinja, modifique o condicione lo inserto.-----

Y lo hace la última, en nombre y representación de la Compañía mercantil "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.", con Código de Identificación Fiscal número A-80298839, domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, 278, constituida por tiempo indefinido



bajo su anterior denominación de "Repsol Combustibles Petrolíferos, S.A.", mediante escritura autorizada el 26 de marzo de 1.992 por el Notario de Madrid, Don Lorenzo Guirado Sanz, con el número 1.281 de su protocolo, hallándose inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.530 general, folio 1, hoja número M-44.194, inscripción 1ª. Cambiada su denominación por la actual de "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.", mediante escritura de fusión de sociedades por absorción, aumento de capital y cambio de denominación social, autorizada el 1 de enero de 1.994 por el Notario de Madrid, Don Miguel Mestanza Fragero, con el número 1 de su protocolo. Hace uso de las facultades conferidas en escritura de 18 de febrero de 1.994, autorizada por el Notario de Madrid, Don Miguel Mestanza Fragero, número 880 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid en el folio 2 del tomo 7.659, Sección 8, hoja M-44.194, inscripción 25ª, testimonio de la cual se acompañará a la de ésta como documento complementario, asegurando el apoderado que dicho poder se halla vigente.-----

Lo que antecede, determina que los conceptúe con la capacidad legal necesaria para formalizar esta escri-

tura de constitución de derecho de superficie, cesión y venta de derechos de construcción y licencias, para la redacción de la cual,-----

----- E x p o n e n :-----

I. Que la Compañía mercantil "Ros Ocho, S.L.", es dueña de la siguiente finca:-----

Campo seco en la partida Huerta Nueva, Ventorri-
llo, Camino Real o Faja del término municipal de Cala-
torao, Zaragoza, de dos hectáreas doce áreas y cin-
cuenta centiáreas. Lindante: Norte, Carretera de Ma-
drid a Francia; Sur, Francisco Lasheras, Pedro Balsas
y con finca de Don Bautista Aznar Lázaro; Este, Maria-
no Vela, Rudesindo Lázaro y la indicada finca de Bau-
tista Aznar Lázaro; y Oeste, Joaquín Carnicero, Manuel
Cabeza y Marino Cambra. Es parte de la parcela 142 del
polígono 13. Está atravesado de Norte a Sur por un ca-
mino de acceso a la indicada finca de Bautista Aznar
Lázaro.-----

Título e inscripción. La adquirió por compra a Doña
Amelia Aznar Lázaro, en virtud de escritura autorizada
por Don Antonio Francisco Laclériga Ruiz el día 23 de
marzo de 1.993; inscrita en el Registro de la Propie-
dad de La Almunia de Doña Godina en el folio 78 del



tomo 1.842, libro 151, de Calatorao, finca número 10.348, inscripción 1ª.-----

Cargas y situación arrendaticia. La finca descrita está libre de toda carga, gravamen y arrendamiento. No se ha hecho uso de la facultad del artículo 26-1 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, durante los últimos seis años.-----

Información registral. La descripción de la finca, su titularidad y situación de cargas, en la forma expresada en los párrafos anteriores, resulta de las manifestaciones de la parte vendedora, del título de propiedad que me exhibe y de nota simple del Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, remitida por FAX a esta Notaría el día 31 de marzo del año actual, a las 18 horas 10 minutos, fotocopia de dicho fax, dejo unida a esta matriz.-----

II. Que la Compañía "Ros-Ocho, S.L.", está interesada en constituir un derecho de superficie sobre la finca descrita en el expositivo precedente y "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A." en adquirirlo a fin de construir sobre ella una Estación de Servicio, por lo que habiendo plena conformidad entre ambos, respecto al precio y demás condiciones es por

lo que los intervinientes, en la representación y carácter con que actúan, libre y espontáneamente han decidido celebrar el presente contrato, lo que llevan a // efecto de acuerdo con lo que significan las siguientes

----- C l a u s u l a s :-----

Primera. Don José Conte Becana, en nombre y representación de la Compañía mercantil "Ros Ocho, S.L.", procede a desmembrar el derecho de dominio que ostenta sobre la finca descrita en el expositivo primero de esta escritura, diferenciando, respecto a esta última, los tres planos superficiarios en que la misma puede dividirse, a saber: suelo, vuelo y subsuelo.-----

Segunda. Don José Conte Becana, en representación de "Ros Ocho, S.L.":-----

A). Constituye en favor de la Compañía "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.", que a través de su legal representante lo acepta, UN DERECHO DE SUPERFICIE sobre la finca descrita en el expositivo segundo de esta escritura, al objeto de que "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A." pueda ejercitar con arreglo a lo previsto en las siguientes estipulaciones la "facultas aedificandi", construyendo en el vuelo, suelo y subsuelo de la finca citada, las



instalaciones necesarias para el funcionamiento de UNA ESTACION DE SERVICIO DE CARBURANTES Y DERIVADOS para la venta al por menor de Gasolinas y Gasóleos de Automoción y para la que la citada cedente ha obtenido la oportuna INSCRIPCION PROVISIONAL en el Registro de instalación y venta de la Dirección General de Energía con fecha 18 de octubre de 1.993, expediente número 12.933.-----

B). Cede onerosamente a "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A." que a través de su representante en este acto, compra y adquiere, todos sus derechos de edificación, instalación y licencias obtenidas para ello, que posibiliten la construcción y edificación, apertura y funcionamiento de la Estación de Servicio proyectada, que pudiere haber obtenido la vendedora o cedente antes de esta fecha y estén a su nombre, obligándose a entregar a la compradora o cesionaria la documentación que obrare en su poder de todo ello. Por ello también queda incluida la licencia o inscripción provisional de instalación y venta número 12.933 del Registro de la Dirección General de Energía antes citado de fecha 18 de octubre de 1.993.-----

Tercera. La transmisión de terrenos a favor de "Rep-

sol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A." realizada mediante el derecho de superficie y la cesión de los derechos, licencias instalación provisional y permisos, relacionados en el apartado b) de la clausula anterior, se efectua mediante la contraprestación de dos millones de pesetas.-----

Cuarta. La Compañía "Ros Ocho, S.L.", ha repercutido sobre "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S. A.", el Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- por esta cesión, al tipo general del 16 por ciento sobre el precio antes citado, que es su base, y que asciende a la cantidad de 320.000 pesetas.-----

Quinta. Doña Enriqueta Sequeiros Nimo, con la representación que ostenta, hace entrega en este acto a Don José Conte Becana, que acepta, en nombre de su representación, de un cheque nominativo, del Banco de Santander número 3.150.454-6, por importe total de dos millones trescientas veinte mil pesetas, correspondientes al precio pactado y al I.V.A. mencionado, otorgando la parte cedente y vendedora en este acto, a la compradora y adquirente, la más completa carta de pago del importe recibido, así como la correspondiente factura a los efectos oportunos.-----



Fotocopia legitimada del citado cheque queda unido a esta matriz para formar parte integrante de la misma.-

Sexta. El plazo de vigencia del referido derecho real de superficie será de veinticinco años, contados desde la inscripción de esta escritura en el Registro de la Propiedad. En caso de que al término del plazo antes mencionado de veinticinco años, no se llegase a un acuerdo para prorrogar el mismo, las instalaciones que formen en su día la Estación de Servicio construída sobre los terrenos, con todos sus elementos, pasarán a ser propiedad del dueño de los citados terrenos.

Séptima. "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A." deberá hacer uso de la "facultas aedificandi", incluída en el derecho de superficie que ha adquirido, dentro del plazo de cinco años que a tal efecto establece el artículo 16 del Reglamento Hipotecario. En todo caso, durante la vigencia del derecho que ha adquirido Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. podrá hacer uso de la "facultas aedificandi" al objeto de realizar en la finca, incluyendo el vuelo y subsuelo de la misma, las obras de reconstrucción, reparación, reforma o nueva planta que tenga por conveniente, cuyas obras revertirán obligatoria-

mente y en su momento al titular del derecho del dominio de la finca, sin deber indemnización alguna.-----

Octava. El presupuesto estimativo de las obras a realizar se cifra en 208.000.000 de pesetas.-----

Novena. Las instalaciones que se construirán en la finca, con las características generales propias de este tipo de instalaciones, tendrán como destino principal el abastecimiento de carburantes y combustibles líquidos, para vehículos de automoción y, en general, la prestación de cualesquiera otros servicios o atenciones relativas a los vehículos de motor o a los usuarios de automóviles.-----

Décima. Todos los gastos, impuestos y arbitrios que se devenguen como consecuencia de la presente escritura, serán satisfechos por la parte adquirente, excepto el impuesto municipal de plus valía, si lo hubiere.---

Undécima. Los comparecientes, con el carácter que respectivamente ostentan, aceptan esta escritura con las condiciones pactadas y solicitan del Señor Registrador de la Propiedad correspondiente la inscripción de la desmembración del dominio y constitución onerosa del derecho de superficie a favor de "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.".-----



Unidas también a esta matriz, quedan fotocopias legitimadas de un plano de ubicación de la finca y de la Inscripción Provisional de la Instalación para venta al por menor de Gasolinas y Gasóleos de Automoción para una Estación de Servicio, a nombre de "Ros Ocho, S. L." de fecha 18 de octubre de 1.993.-----

-----O t o r g a m i e n t o :-----

Así lo dicen y otorgan, previa lectura que por su renuncia al derecho de leerlo por sí, del que les enteré, doy a este instrumento público, se ratifican los otorgantes en su contenido y firman.-----

De todo lo cual, de haber hecho de palabra las procedentes reservas y advertencias legales, especialmente y en cumplimiento de la Ley 8/1.989 de 13 de abril, Disposición Adicional Tercera, a efectos fiscales, advertido de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes en su aspecto material, formal y sancionador y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones; dejando constancia de la Liquidación del Arancel de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley y que consiste:-----

Base de Cálculo, la consignada.-----

Número del Arancel, 2, 4 y 7 y normas generales de aplicación y ejecución Registral y Notarial del R.D. 1558/1992 de 18 de diciembre.-----

/ Derechos Arancelarios: 39.500 -- pesetas.-----

Y de ir extendida esta escritura en seis hojas de papel timbrado, serie 1K, números 2.884.120, los cuatro siguientes en orden y éste, doy fe, signo y firmo. Están las firmas de los comparecientes.= Signado y se llado: Manuel García-Granero Fernández.= Rubricados. -

=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=

=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=

----- DOCUMENTOS UNIDOS: -----



I.-

SOLICITUD DE INFORMACION (ART. 175 RN Y 354 RH)
NOTARIA DE DON MANUEL GARCIA-GRANERO FERNANDEZ.
PLAZA DE ARAGON, 12, 2º-50.004-ZARAGOZA-
TELEFONO 229057 - 229058.
TELEFAX 233848.

INFORMACION REGISTRAL NUMERO 196
FECHA DE SOLICITUD: 31 de marzo de 1.995
IDENTIFICACION DEL TRANSMITENTE:

"Ros Ocho, S.L."
Paseo de Sagasta, 4
(Zaragoza)

C.I.F.: A-50471291

REFERENCIA REGISTRAL:

Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina en el folio 78 del tomo 1.842, libro 151 de Calatorao, finca número 10.348.

FINCA DE REFERENCIA:

Campo secano, en la partida Huerta Nueva, Ventorri-
lo, Camino Real o Faja del término municipal de Calato-
rao, Zaragoza, de 2 hectáreas 12 áreas y 50 centiá-
reas de extensión superficial.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

de

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Petición efectuada por la Notaria de Zaragoza de Don Manuel García Granero Fernández, con el número 196, a la que corresponde el número 188 en este Registro de la Propiedad.-

La Finca a la que se contrae la presente es la siguiente:

Campo vecano en término de Calatorao, en la partida Huerta Nueva. Ventorrillo, Camino Real o Faja de dos hectáreas, doce áreas, cincuenta centiáreas. Linder: Norte, carretera de Madrid a Francia; Sur, Francisco Lasheras, Pedro Balsas y finca de Bautista Aznar Lázaro; Este, Mariano Vela, Rudesindo López y la indicada finca de Bautista Aznar Lázaro y oeste, Joaquín Carnicero, Manuel Cabeza y Mariano Cambra. Parte de la parcela 142 del polígono 13. Está atravesada de Norte a Sur por un camino de acceso a la indicada finca de Bautista Aznar Lázaro.

Inscrita en el tomo 1842, folio 78, finca 10348, inscripción primera a nombre de ROS OCHO, SOCIEDAD LIMITADA.-

NO APARECE GRAVADA.-

La Almunia de Doña Godina, 31 de Marzo de 1995.-





II.-

Banco de Santander
Plaza Manuel Gómez Moreno, 2
28020 Madrid

ENTIDAD	CODIGO OFICINA	CUENTA D.C.	CLIENTE (C.C.C.)	Nº DE CUENTA
0085	0638	99		0000557780

Plas. #2.320.000#

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A ROS OCHO, S.L.

PESETAS DOS MILLONES TRESCIENTAS VEINTE MIL

MADRID VEINTIUNO

FEBRERO

de 1995

Nº 3.150.454-6

(la fecha debe consignarse con letras)

Firma del Titular(es)



031504540085 0638 0000557780

DILIGENCIA DE COMPULSA:

Yo, MANUEL GARCIA-GRANERO FERNANDEZ,
Notario de Zaragoza, y su Ilustre Colegio,

DOY FE: Que compulsada por mí la presente
fotocopia, con su original, que tengo a la vista, resul-
ta ser reproducción fiel y exacta del mismo.

Zaragoza, a - 4 ABR. 1995



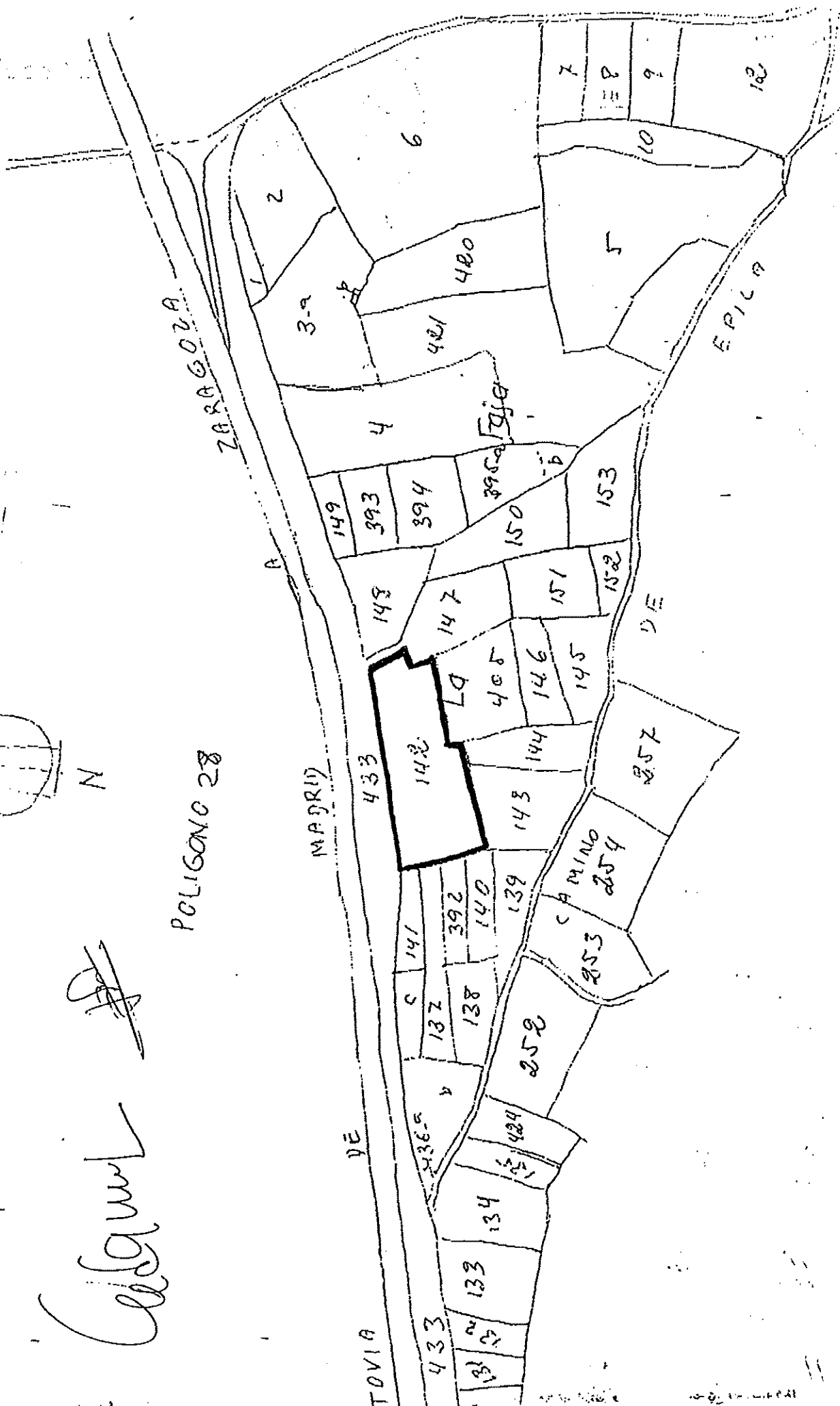
[Handwritten signature]

III.
POLIGONO 28



Calamul

POLIGONO 28





-Yo, MANUEL GARCIA-GRANERO FERNANDEZ,
Notario de Zaragoza, y su Ilustre Colegio,
DOY FE: Que en el presente documento

DOY FE: Que compulsada por mí la presente fotocopia, con su original, que tengo a la vista, resulta ser reproducción fiel y exacta del mismo.

Zaragoza, a 4 ABR. 1995



$\frac{1}{2} ; \frac{1}{3} ; \frac{1}{4} ; \frac{1}{5} ; \frac{1}{6} ; \frac{1}{7} ; \frac{1}{8} ; \frac{1}{9} ; \frac{1}{10}$

IV.-

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA	
REGISTRO GENERAL	
27 OCT 1993	
SALIDA	ERM
Nº REGTRO	7518



MADRID,

18 Octubre

1993

DESTINATARIO

S/R

N/R

ROS-UCHO S.L.

Expediente número 12933

Pº SAGASTA 4, PRAL. DCHA.
50006 ZARAGOZA
ZARAGOZA

ASUNTO:

REGISTRO DE INSTALACIONES DE VENTA AL POR MENOR
DE GASOLINAS Y GASOLEOS DE AUTOMOCION.

Vista la solicitud presentada por Vds. para la inscripción provisional en el Registro de Instalaciones de venta al por menor de gasolinas y gasoleos de automoción para una estación de servicio a emplazar en:

AUTOVIA DE ARAGON (M.DCHA.)
Ctra. N-II Km. 280.100
CALATORAO
(ZARAGOZA)

y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el suministro y venta de gasolinas y gasoleos de automoción, aprobado por Real Decreto 645/1988, de 24 de Junio (B.O.E. de 25 de Junio),

esta Dirección General ha resuelto:

INSCRIBIR PROVISIONALMENTE la instalación mencionada en el citado Registro.

El plazo de validez de esta inscripción es de un año contado a partir de la presente notificación, debiendo solicitar la inscripción definitiva con anterioridad a la expiración de dicho plazo, acompañando la documentación correspondiente. En caso contrario se procederá a la cancelación de la inscripción, con pérdida de los derechos derivados de ella.

Contra la presente Resolución cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ENERGIA-

Fdo. María Luisa Huidebro y Arreba.



DILIGENCIA DE COMPULSA:

Yo, MANUEL GARCIA-GRANERO FERNANDEZ,
Notario de Zaragoza, y su Ilustre Colégio,

DOY FE: Que compulsada por mí la presente
fotocopia, con su original, que tengo a la vista, resul-
ta ser reproducción fiel y exacta del mismo.

Zaragoza, a

= 4 ABR. 1995



Manuel Garcia-Granero Fernandez

(ES COPIA SIMPLE)



